

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA
PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE



CABINET DU MINISTRE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS



ARRETE **0017** /MEPPDD/CAB/DGDDI

Réglementant les taux horaires du travail effectué par les personnels des Douanes en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain normal d'action du service

**LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA
PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Vu la Constitution ;

Vu le Règlement n°05/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001 portant adoption du code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°933/PR/MTEPS du 30 décembre 2009 fixant la répartition de la durée hebdomadaire du travail en République Gabonaise ;

Vu le décret n°0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°150/PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l'Economie et de la Prospective ;

Vu le décret n° 0422/PR/MDDEPIP du 09 aout 2016 portant réorganisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Vu le décret n°00473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0474/PR du 02 octobre 2016 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu l'arrêté N°093/MFP/DDG du 04 aout 1971 réglementant les taux horaires du travail effectué par les personnels des Douanes en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain normal d'action du service ;

Vu les nécessités de service ;

ARRETE

Article 1^{er} :- Le présent arrêté porte modification de la réglementation sur les taux horaires du travail effectué par les personnels des Douanes en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain normal d'action du service. Désigné frais de Travail Extra Légal, TEL en abrégé.

Article 2 :- Au sens de ce texte, le TEL est définit comme toutes missions de visites, à la demande de l'usager, de vérification , de surveillance ou toute opérations qui se rattachent aux opérations de douanes et à la perceptions de droits et taxes, pendant et en dehors des heures légales de services et/ou des lieux réglementaires de travail.

Article 3 :- Les opérations à effectuer en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain normal d'action du service, sont subordonnées au dépôt par les usagers d'une demande écrite d'ouverture des bureaux en heures extra-légales et/ou de mise à disposition d'agent.

Article 3 :- La durée du Travail Extra Légal doit être convenue avec l'opérateur requérant dans la limite de ses besoins opérationnels.

Article 4 :- Les frais dus aux services des Douanes au titre du TEL, sont modifiés et fixés comme suit :

Nature des opérations	Modalités de taxation		Jours ouvrables		Weekend et jours fériés
			En dehors des lieux réglementaires	En heures extra légales	
Déplacement des agents	Par jour et par agent		40.000 fcfa	45.000 fcfa	50.000 fcfa
Ouverture des bureaux	Par jour		-	25.000 fcfa	32.500 fcfa
Empotage /Dépotage	Par conteneur		8.000 fcfa	10.000 fcfa	12.000 fcfa
Traitement arrivée et départ des avions	Par jour et par agent		-	8.000 fcfa	10.000 fcfa
Traitement arrivée et départ des bateaux	Par jour et par agent		-	20.000 fcfa	25.000 fcfa
Traitement arrivée et départ des véhicules terrestres	Par véhicule	Camionnette	-	4.000 fcfa	5.000 fcfa
		Camion	-	8.000 fcfa	10.000 fcfa
		Remorque avec ou sans conteneur	-	10.000 fcfa	12.000 fcfa
Opérations sur sites pétroliers	Par jour et par agent		40.000 fcfa		50.000 fcfa
Surveillance des équipements sous le régime du stand by	Par jour de surveillance et par agent		15.000 fcfa		20.000 fcfa
Escorte	Par jour et par agent		4.000 fcfa		5.000 fcfa

Article 5 :- Pour les opérations à accomplir en dehors des lieux réglementaires, la demande de travail extra légal visée à l'article 2 ci-dessus, doit comporter également l'engagement du requérant de pourvoir au transport du personnel douanier désigné.

Article 6 :- Outre les frais prévus à l'article 3 du présent arrêté, lorsque les agents désignés pour accomplir un travail extra légal sont appelés à se rendre dans une localité ou un lieu autre que la ville abritant leur poste de travail habituel, les frais de transport, de restauration et l'hébergement sont à la charge du requérant.

Article 7 :- Sur instruction du Ministre, la répartition de la rémunération du TEL est arrêtée par note de service du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects fixant les modalités y relatives.

Article 8:- Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'application du présent arrêté.

Article 9:- Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prendra effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 30 JUIN 2017

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de
la Programmation du Développement Durable

Régis IMMONGAULT

